

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2365/2530	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะแควริอัสเจมส์	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย	โจทก์
	การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 610, มาตรา 618

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 30

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 7

การสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 รับฝากสินค้าทับทิมเจียรไนราคาหกแสนบาทเศษจากโจทก์แล้วให้บริษัทการบินจำเลยที่ 2 เป็นผู้ส่งถึงไปรษณีย์บรรจุสินค้านั้นจนถึงเมืองปลายทางในต่างประเทศโดยโจทก์ประกันภัยการขนส่งสินค้าดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอด ปรากฏว่าสินค้าสูญหาย เมื่อการฝากส่งสินค้าของโจทก์เป็นลักษณะไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนประเภทจดหมายรับประกันโจทก์ขอให้รับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แฟรังก์ทองซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่จำเลยที่ 1 จะรับประกันได้จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่รับประกันไว้ แม้จะมีการแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ที่ปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากร ก็มิใช่การระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พ.ศ. 2477 มาตรา 30

การขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ดังนั้น จำเลยที่ 2

ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหรือหลายทอด ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 และโจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับ จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ส่งทับทิมเจียรไน 1 เม็ด ราคา 667,156.50 บาท ไปจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเสียค่า ธรรมเนียมส่งเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศลงทะเบียนรับประกันต่อจำเลยที่ 1 โดยแจ้งสิ่งของน้ำหนัก ราคาของสิ่งของตามแบบพิมพ์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ขนส่ง ต่อมาเดือนมีนาคม 2524 โจทก์ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่ายังมิได้ รับสินค้าที่ส่งไปจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งตาม ราคาอันแท้จริงของสิ่งของไปรษณีย์ภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ทำการขนส่งต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายตาม ราคาทับทิมดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทจดหมายรับประกัน โดยโจทก์ขอประกันไว้กับจำเลยที่ 1 ในประเภทจดหมายรับประกันเป็นเงิน 3,950 บาท จำเลยที่ 1 มิได้มีระเบียบข้อบังคับ หรือแบบพิมพ์กำหนดให้ผู้ฝากส่งต้องจดแจ้ง ว่าได้บรรจุสิ่งของใด น้ำหนักและราคาเท่าใด และที่โจทก์อ้างว่าได้บรรจุทับทิม เจียรไน จำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องรับรู้ หากต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ก็รับผิดชอบเฉพาะค่ารับ ประกันและค่าธรรมเนียมรวมเป็นเงิน 4,287 บาท เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เคยนำเที่ยวไปรษณีย์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งปิด และมีตราประทับเรียบร้อยไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่างประเทศหลายครั้ง จำเลยที่ 2

ไม่ทราบว่าในเที่ยวไปรษณีย์นั้นมีสิ่งใดบรรจุอยู่และนำส่งถุงไปรษณีย์ไปยังปลายทาง โดยถุงและตรามิได้ชำรุดทำลายที่ 2 มิได้ทำให้สินค้าของโจทก์สูญหาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ร้องสอดรับประกันภัยในการขนส่งทางทะเล มิได้คุ้มครองการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศ ผู้ร้องสอดไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระเงินแก่โจทก์ จึงเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

บริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ร้องสอดว่า ผู้ร้องรับประกันกับการขนส่งสินค้า อัญมณีสั่งกล่าวในวงเงิน 743,958.24 บาท ต่อมาได้รับแจ้งจากโจทก์ว่าสินค้านี้สูญหายไปแล้ว ผู้ร้องได้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วตามจำนวนดังกล่าว และรับช่วง สิทธิมาเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสอง จึงขอร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดเชยค่าเสียหายรวม 4,287 บาท พร้อม ดอกเบี้ยและยกฟ้องจำเลยที่ 2

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 เพื่อให้ส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผ่าน พิธีการทางศุลกากรแล้วจำเลยที่ 1 ออกใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์นั้นให้โจทก์ปรากฏ ตามเอกสารหมาย จ.7 แล้วโจทก์ประกันภัยไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอด เป็นเงิน 35,888 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 743,958.24 บาท ต่อมาจำเลย

ที่ 1 มอบถุงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์รวมอยู่ด้วยให้จำเลยที่ 2 ขนส่งไปยังปลายทางจำเลยที่ 2 ขนส่งไปรษณีย์ดังกล่าวไปส่งแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แจ้งมายังจำเลยที่ 1 ว่าถุงไปรษณีย์ถึงเมืองปลายทางในสภาพเรียบร้อย แต่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป ในชั้นนี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนราคาไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวแก่โจทก์หรือไม่เพียงใด ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 โดยระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.1 ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์แล้ว เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาที่โจทก์ระบุแจ้งไว้ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มาตรา 30 นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 บัญญัติให้การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้น ดังนี้ การที่โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช 2520 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะโจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์นั้น ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมาย อีกทั้งการที่โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.1 ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์เป็นการระบุแจ้งเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากร หาใช้ระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1 ไม่ ผู้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมายจะขอรับประกันได้เป็นจำนวนเงินอย่างสูงไม่เกิน 3,950 บาท หรือ 500 แฟรงก์ทองต่อจดหมาย 1 ฉบับ ทั้งนี้ตามไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช 2520 ข้อ 146 ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 ก็ปรากฏตามใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ที่จำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 ว่า โจทก์ขอรับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน 3,950 บาท

หรือ 500 แพรงก์ทองเท่านั้น โจทก์หาได้ขอให้จำเลยที่ 1 รับประกันเป็นจำนวนเงิน เท่ากับราคาที่ดินที่โจทก์ระบุแจ้งไว้ในแบบพิมพ์ซี.1 ซึ่งโจทก์ปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ไม่ เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 รับประกันสูญหายไป โจทก์จึงมีสิทธิได้ รับชดเชยค่าเสียหายคือจำนวนเงินที่ขอประกันไว้เป็นเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แพรงก์ทองกับค่าธรรมเนียมฝากส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมรับประกันเป็นเงิน 337 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,287 บาท ตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์พุทธศักราช 2477 มาตรา 29 และไปรษณีย์นิเทศพุทธศักราช 2520 ข้อ 152, 155 เมื่อจำเลยที่ 1 ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ ของโจทก์ต้องสูญหายไปตามจำนวนเงินดังกล่าวแล้วโจทก์จะเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนตามราคาไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.1 เป็นเงิน 32,000 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินไทยจำนวน 667,156.50 บาท ซึ่งเป็นข้อ สันนิษฐานตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช 2477 มาตรา 30 และเป็นจำนวน เงินเกินกว่าที่โจทก์ขอประกันไว้หาได้ไม่ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่ง ฎึงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์รวมอยู่ด้วยจากจำเลยที่ 1 การขนส่งดัง กล่าวจึงมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป จำเลย ที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 667,156.50 บาทแก่โจทก์ด้วย นั้นเห็นว่าการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น พิเศษ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ผู้ขนส่งตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยที่ 2 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลยที่ 1 เท่านั้นจึง มิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 โจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 หามีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบชดเชยค่า สินไหมทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไปไม่

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ